

21-sms-export-reimers-schwester-drittmittel-juni-2026.txt

SMS-Export aus dem Mobiltelefon von Matthias Reimers

Kontakt im Adressbuch: Odilia Reimers, Schwester

Zeitraum: 03.06.2026 bis 06.06.2026

03.06.2026, 19:42 - Matthias: Ich war heute wieder bei der Beratung. Die wollen wissen ob Deine 6000 wirklich fest sind oder nur vielleicht.

03.06.2026, 19:48 - Odilia: Fest wenn es eine Einigung mit allen gibt. Nicht dass eine Bank alles nimmt und die anderen danach trotzdem weitermachen.

03.06.2026, 19:51 - Matthias: Genau so habe ich es gesagt. Ich schicke Dir den Plan sobald ich ihn bekomme.

03.06.2026, 20:03 - Odilia: Bitte vorher keine Kontonummer von mir weitergeben. Ich möchte nur schriftlich bestätigen dass das Geld dafür da ist.

04.06.2026, 08:16 - Matthias: Es sollen zusätzlich 36 Monate je 120 von mir sein. Ich muss heute noch Lohn und Miete schicken.

04.06.2026, 08:23 - Odilia: 120 klingt knapp bei Kind und Wohnung. Aber das müsst ihr rechnen. Meine 6000 bleiben davon getrennt.

04.06.2026, 12:07 - Matthias: Kannst Du mir die Bestätigung heute als Mail schicken? Nur Betrag und dass es nur bei Gesamteinigung gilt.

04.06.2026, 12:12 - Odilia: Mache ich nach der Arbeit. Soll ich „Drittmittel“ schreiben oder versteht das keiner?

04.06.2026, 12:15 - Matthias: Schreib einfach dass Du 6000 zahlst wenn alle Gläubiger den Plan annehmen. Die Beratung formuliert es dann richtig.

05.06.2026, 18:36 - Odilia: Mail ist raus. Ich habe keine Frist genannt. Ich kann das Geld innerhalb von fünf Banktagen überweisen sobald ihr mir schriftlich sagt wohin.

05.06.2026, 18:41 - Matthias: Danke. Bitte noch nichts überweisen. Auf meinem Konto ist die Pfändung noch nicht geklärt.

06.06.2026, 10:28 - Odilia: Verstanden. Das Geld bleibt auf meinem Tagesgeldkonto. Sag Bescheid wenn Post von der Bank oder vom Gericht kommt.

06-email-schuldnerberatung.eml

Von	beratung@privatpost.de
An	matthias.reimers@privatpost.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Verbraucherinsolvenz - bitte Unterlagen nicht nur fotografieren

Sehr geehrter Herr Reimers,

bitte bringen Sie die Originale oder vollständige Scans der Gläubigerschreiben mit. Screenshots reichen nicht, wenn daraus Titel, Aktenzeichen, Abtretung oder Forderungsgrund nicht erkennbar sind.

Besonders wichtig: Finanzamt, Krankenkasse, Bürgschaft Sparkasse, Unterhalt, Mietkonto, Lohnabrechnungen der letzten drei Monate und Kontoauszüge.

Freundliche Grüße
Schuldnerberatung

20-email-reimers-unterlagen-nachgereicht-2026-06-07.eml

Von	Matthias Reimers <matthias.reimers@privatpost.de>
An	Schuldnerberatung <beratung@privatpost.de>
Datum	Sun, 07 Jun 2026 21:18:07 +0200
Betreff	Unterlagen vom Termin - ein Teil fehlt noch

Guten Abend,

ich habe das Wochenende genutzt und die Kartons aus dem Keller durchgesehen. Im Anhang sind jetzt die Lohnabrechnungen März bis Mai. Auf der Abrechnung Mai stehen 2240 EUR netto. Außerdem habe ich den Mietvertrag und den Kontoauszug mit der letzten Warmmiete über 820 EUR eingescannt. Vermieterin ist Frau Anke Lohe. Von ihr habe ich noch den älteren Zettel über 2380 EUR Rückstand gefunden, aber keine neue Aufstellung.

Zur Sparkasse Weser habe ich nur das Schreiben mit 42750 EUR und eine Kopie der Kündigung. Die eigentliche Bürgschaftsurkunde ist nicht in dem Ordner. Ich meine, dass sie damals zusammen mit den Unterlagen der Reimers Licht & Ton GmbH unterschrieben wurde. Ob meine frühere Frau ebenfalls unterschrieben hat, kann ich auf der schlechten Kopie nicht erkennen.

Vom Finanzamt Bremen habe ich drei Bescheide zu 2022 und 2023 sowie das Schreiben über insgesamt 9870 EUR gefunden. Ein Blatt trägt einen Eingangsstempel der alten Firma, zwei kamen an meine Privatadresse. Den Brief zur erwähnten Strafsache finde ich noch nicht. Bei der BKK Hafen liegt nur die Zahlungsaufforderung über 6120 EUR dabei. Auf dem Brief steht nicht, welche Beschäftigten oder Monate gemeint sind.

Mahnwelt hat mir am Freitag wieder geschrieben. Dort stehen weiterhin 18420 EUR und die Nummer aus dem alten Vollstreckungsbescheid. Eine vollständige Zinsaufstellung war nicht dabei. Ich leite die Nachricht separat weiter, weil sie auf dem Handy nur als PDF angekommen ist.

Meine Schwester bleibt bei den 6000 EUR. Sie möchte das Geld aber erst überweisen, wenn feststeht, dass es für die Einigung mit allen Gläubigern verwendet wird. Ihre Nachricht habe ich als Bildschirmfoto beigefügt.

Die Unterlagen zum Unterhalt suche ich morgen noch einmal zusammen. Meine Tochter ist jede zweite Woche bei mir. Die Überweisungen an Clara stehen auf den Kontoauszügen, die alten Rückstände sind dort aber nicht erklärt.

Viele Grüße

Matthias Reimers
Bremen
matthias.reimers@privatpost.de

02-glaeubigerliste.csv

Glaeubiger	Forderung	Grund	Titel	Sicherheit	302-Risiko	Naechster Schritt
Sparkasse Weser	42750	Buergschaft G mbH-Kontokorrent	ja	private Buergschaft	nein	Abtretung und Titelnkopie anfordern
Finanzamt Bremen	9870	Umsatzsteuer 2022/2023	nein	keine	unklar	Steuerart und Strafbezug klaeren
BKK Hafen	6120	SV-Beitraege GmbH	nein	keine	moeglich	Personenbezug und GF-Haftung pruefen
Mahnwelt Inkasso	18420	Kreditkarte und Kosten	ja	keine	behauptet	Attribut bestreiten wenn unbelegt
Vermieterin Anke Lohe	2380	Mietrueckstand	nein	Kaution	nein	Raten aus laufendem Budget pruefen
Ex-Ehefrau Clara Reimers	4100	Unterhaltsrueckstand	nein	keine	moeglich	laufenden Unterhalt absichern

03-haushaltsbudget.csv

Position	Betrag EUR	Nachweis	Bemerkung
Nettoeinkommen	2240	Lohnabrechnung Mai 2026	wechselnde Zuschlaege gesondert pruefen
Miete warm	-820	Mietvertrag	keine Rueckstaende ab Juli geplant
Kind/Wechselmodell	-310	Umgangskosten und Verpflegung	Nachweis schwierig
Krankenversicherung	0	gesetzlich ueber Arbeitgeber	Altbeitraege getrennt
Strom/Internet	-126	Vertraege	Sperrandrohung Strom alt
Lebenshaltung	-520	Haushaltsbuch	realistisch knapp
Planrate	-120	Entwurf	plus Einmalzahlung Schwester

01-sachverhalt-und-chronologie.docx

Sachverhalt und Chronologie

Matthias Reimers, geboren 1978, lebt mit seiner Tochter im Wechselmodell in Bremen. Er war bis 2023 Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH, hielt aber nur 20 Prozent der Geschäftsanteile. Die Gesellschaft ist abgewickelt; ein eigenes Gewerbe betreibt er nicht mehr. Seit September 2025 arbeitet er als technischer Koordinator bei einer Messebaufirma.

Die Schulden stammen aus drei Schichten. Erstens gibt es private Konsumentendarlehen und Kreditkartenforderungen. Zweitens haften Reimers und teilweise seine frühere Ehefrau aus Bürgschaften für Gerätefinanzierungen. Drittens gibt es Altlasten aus der GmbH-Zeit: Krankenkassenbeiträge, Umsatzsteuer, ein behaupteter Sozialversicherungsbeitragsrückstand und ein Bürgschaftsregress der Hausbank.

Die Beratungsstelle hat noch keine Bescheinigung ausgestellt. Zwei Gläubiger haben bereits Kontopfändungen angekündigt. Eine Inkassostelle behauptet eine vorsätzlich unerlaubte Handlung, legt dafür aber nur ein Standardschreiben vor. Das Finanzamt weist auf eine Steuerstrafakte hin, ohne konkret mitzuteilen, ob die Forderung als von der Restschuldbefreiung ausgenommen angemeldet werden soll.

Chronologie

- 14.02.2023: Kündigung der Kontokorrentlinie der GmbH; private Bürgschaft wird gezogen.
- 28.06.2023: Gewerbliche Tätigkeit faktisch beendet; Reimers verkauft restliche Technik.
- 12.09.2025: Neue Festanstellung, netto ca. 2.240 EUR.
- 03.02.2026: Inkasso Mahnwelt fordert 18.420 EUR und droht Kontopfändung an.
- 17.03.2026: Finanzamt meldet 9.870 EUR Umsatzsteuer 2022/2023.
- 21.05.2026: Ersttermin Schuldnerberatung; Unterlagen unvollständig.
- 04.06.2026: Planentwurf mit Drittmittelangebot der Schwester über 6.000 EUR.

04-aussergerichtlicher-plan.docx

Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan

Der Plan bietet allen nicht gesicherten Gläubigern eine Einmalzahlung aus Drittmitteln in Höhe von 6.000 EUR sowie 36 Monatsraten zu je 120 EUR an. Die Gesamtmasse beträgt damit 10.320 EUR. Die Quote wird nach festgestellter Forderung verteilt. Bestrittene Forderungsbestandteile, insbesondere Inkassokosten und das Deliktsattribut, werden nicht anerkannt.

Die Annahme des Plans soll wirtschaftlich begründet werden: Im Insolvenzverfahren wäre nur der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens erreichbar; das Drittmittel der Schwester steht ausschließlich für einen außergerichtlichen Vergleich zur Verfügung. Eine Sonderbehandlung einzelner Gläubiger ist nicht vorgesehen. Laufende Miete, Energie und Unterhalt werden vorrangig stabilisiert, weil sonst das Verfahren scheitert.

Begleitschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Reimers bemüht sich um eine geordnete außergerichtliche Schuldenbereinigung. Wir übersenden den Planentwurf mit der Bitte um Rückmeldung binnen vier Wochen. Die Zahlung aus Drittmitteln steht nur bei Annahme eines Plans zur Verfügung. Mit diesem Schreiben wird weder der Bestand noch die Höhe einzelner Forderungen anerkannt.

05-bescheinigung-entwurf.docx

Entwurf Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs

Die geeignete Stelle bestätigt nach abschließender Prüfung, dass auf Grundlage der von Herrn Reimers vorgelegten Unterlagen ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den bekannten Gläubigern unternommen wurde. Der Plan wurde den Gläubigern mit Forderungsübersicht, Haushaltsbudget und Zahlungsangebot übersandt.

Die Bescheinigung darf erst finalisiert werden, wenn die Zustellliste vollständig ist, die Rückläufe dokumentiert sind und keine offensichtlich fehlenden Großgläubiger mehr erkennbar sind. Besonders zu prüfen sind Finanzamt, Krankenkasse, Bankregress, Unterhalt und Inkassoabtretungen.

07-p-konto-notfallplan.docx

P-Konto-Notfallplan

1. Konto sofort in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen.
2. Bescheinigung für Kind/Unterhalt/Nachzahlungen prüfen.
3. Miete und Strom nicht aus Vergleichsmasse bedienen, sondern als Existenzsicherung führen.
4. Bei Doppelpfändung Lohn und Konto getrennt prüfen.
5. Nachzahlungen von Sozialleistungen oder Steuererstattungen gesondert sichern.

08-gutachten-verbraucher-oder-regelinsolvenz.docx

Gutachten: Verbraucher- oder Regelinsolvenz

Ausgangspunkt ist § 304 InsO. Herr Reimers ist nicht mehr selbstständig tätig. Problematisch ist seine frühere Geschäftsführerstellung. Entscheidend ist nicht die frühere Organstellung allein, sondern ob die Vermögensverhältnisse überschaubar sind und ob Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.

Nach der vorliegenden Liste gibt es zwar Krankenkassen- und Steuerforderungen, aber bislang keine eindeutig offenen Arbeitnehmerlohnforderungen. Wenn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen und die Gläubigerzahl überschaubar bleibt, spricht viel für Verbraucherinsolvenz. Das muss aber vor Antragstellung nochmals geprüft werden, weil eine falsch gewählte Verfahrensart zu Nachforderungen oder Verzögerungen führt.

Die frühere GmbH-Tätigkeit bleibt materiell wichtig: Steuerhaftung, Sozialversicherungsbeiträge, Bürgschaften und § 302 InsO können die wirtschaftliche Entlastung begrenzen. Deshalb ist die Verfahrensart nur die erste Weiche, nicht die Lösung des gesamten Falls.

09-antrag-checkliste.docx

Antrag-Checkliste

- Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
- Antrag auf Restschuldbefreiung.
- Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten.
- Bescheinigung über Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs.
- Schuldenbereinigungsplan.
- Gläubiger- und Forderungsverzeichnis.
- Vermögensverzeichnis.
- Einkommensnachweise.
- Mietvertrag, Unterhalt, Kontoauszüge, Pfändungsunterlagen.
- Gesonderte Prüfung § 302 InsO bei Unterhalt, Steuer, Deliktbehauptung.

10-schreiben-glaebiger-sparkasse-stellungnahme.docx

Stellungnahme zum außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan

Gericht · Az. 4471-KS-2026

Sparkasse Vorpommern | Kreditsekretariat | Az. 4471-KS-2026

Stellungnahme zum außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 03.06.2026 nebst Schuldenbereinigungsplan für Herrn Torben Reimers, geb. 14.03.1979.

Unsere Forderung aus dem gekündigten Kontokorrentkredit Nr. 4471998231 beläuft sich zum 01.06.2026 auf 38.420,17 EUR zuzüglich Zinsen ab Kündigung.

Der angebotenen Quote von 3,1 % bei einer Laufzeit von 72 Monaten können wir auf Grundlage der uns vorliegenden Vermögensauskunft nicht zustimmen. Wir bitten um Übersendung der vollständigen Verdienstabrechnungen der letzten sechs Monate sowie einer Aufstellung etwaiger Nebeneinkünfte aus der Tätigkeit als Fahrlehrer.

Sollte bis zum 30.06.2026 keine Einigung erzielt werden, behalten wir uns vor, dem Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs zuzustimmen, ohne auf weitere Verhandlungen zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Silke Brommund, Kreditsekretariat, Sparkasse Vorpommern

11-langgutachten-schuldenbereinigungsplan-und-antrag.docx

Langgutachten: Schuldenbereinigungsplan, Verfahrensart und Antrag

1. Auftrag und Ausgangspunkt

Herr Reimers möchte wissen, ob er den Weg der Verbraucherinsolvenz gehen kann und welche Schritte dafür erforderlich sind. Die Frage ist praktisch dringend, weil Kontopfändungen angekündigt sind und zugleich Miet- und Stromzahlungen stabil gehalten werden müssen. Das Ziel ist nicht, irgendein Formular auszufüllen, sondern eine geordnete Akte zu schaffen, mit der Beratungsstelle, Gericht und Gläubiger den Fall ohne Rätsel verstehen.

Die entscheidende Weiche ist § 304 InsO. Herr Reimers war Geschäftsführer einer GmbH, ist aber nicht mehr selbstständig tätig. Verbraucherinsolvenz ist bei ehemaligen Selbstständigen nicht automatisch ausgeschlossen. Kritisch wird es, wenn die Vermögensverhältnisse nicht überschaubar sind oder Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Deshalb reicht der Satz „ich bin jetzt Arbeitnehmer“ nicht. Es muss geprüft werden, wie viele Gläubiger vorhanden sind, welche Forderungen aus der GmbH-Zeit stammen und ob etwa Arbeitnehmerlohn, Sozialversicherungsbeiträge mit Arbeitnehmerbezug oder Geschäftsführerhaftungsforderungen im Raum stehen.

2. Tatsachen, die feststehen

Nach den Unterlagen ist Herr Reimers seit September 2025 Arbeitnehmer. Er hat keine laufenden Aufträge, keine offenen Ausgangsrechnungen und kein aktives Gewerbe. Die frühere GmbH ist faktisch beendet. Die Gläubigerliste enthält derzeit sechs Hauptgläubiger. Die Forderungen sind hoch, aber überschaubar strukturiert: Bankbürgschaft, Finanzamt, Krankenkasse, Inkasso/Kreditkarte, Vermieterin, Unterhalt.

Die Haushaltslage ist knapp. Das Nettoeinkommen liegt bei ungefähr 2.240 EUR. Die Warmmiete beträgt 820 EUR. Der Wechselmodell-Alltag verursacht zusätzliche Kosten, die nicht vollständig in Tabellen sichtbar sind. Eine Planrate von 120 EUR ist nur realistisch, wenn keine neue Kontopfändung die Mietzahlung blockiert. Eine Einmalzahlung der Schwester über 6.000 EUR steht nur für eine außergerichtliche Einigung zur Verfügung. Sie sollte deshalb nicht voreilig als allgemeines Vermögen dargestellt werden, sondern als zweckgebundenes Drittmittelangebot im Plan.

3. Verfahrensart

Für die Verbraucherinsolvenz spricht, dass Herr Reimers nicht mehr selbstständig ist, eine überschaubare Gläubigerzahl hat und keine aktuell bekannte Arbeitnehmerlohnforderung aus der GmbH offen ist. Gegen die Verbraucherinsolvenz könnte sprechen, wenn die Krankenkasse eine Forderung aus Arbeitnehmeranteilen oder § 266a StGB-naher Verantwortlichkeit geltend macht und diese als typische Unternehmensaltlast mit besonderer Komplexität behandelt wird. Das ist aber nicht allein aus der Bezeichnung „SV-Beiträge“ abzuleiten. Die Akte muss klären, ob es sich um persönliche Haftung, GmbH-Forderung, Beitragsbescheid gegen Herrn Reimers oder nur Inkassokommunikation handelt. Die Empfehlung lautet daher: Verbraucherinsolvenz vorbereiten, aber in der Akte eine Prüfnotiz zur Abgrenzung aufnehmen. Sollte eine Arbeitnehmerforderung auftauchen oder die Gläubigerstruktur deutlich komplexer werden, muss der Weg neu bewertet werden.

4. Außergerichtlicher Einigungsversuch

Der außergerichtliche Einigungsversuch ist nicht bloß Formalie. Er muss so durchgeführt werden, dass die spätere Bescheinigung tragfähig ist. Alle bekannten Gläubiger müssen angeschrieben werden. Der Plan muss nachvollziehbar sein. Die Rückläufe müssen dokumentiert werden. Ein bloßes Telefongespräch oder ein Sammelhinweis reicht nicht.

Der Plan sollte offenlegen, dass im Insolvenzverfahren voraussichtlich nur geringe laufende Beträge erreichbar wären. Die 6.000 EUR Drittmittel verbessern die Quote nur außergerichtlich. Genau das ist der Vergleichsanreiz. Die Gläubiger müssen verstehen: Bei Annahme gibt es eine schnelle, geordnete Zahlung. Bei Ablehnung droht ein längeres Verfahren mit ungewisser Quote.

5. Gefährliche Forderungen

Besonders gefährlich sind Forderungen, die von der Restschuldbefreiung nicht erfasst werden könnten. Dazu gehören bestimmte Forderungen aus vorsätzlich unerlaubter Handlung, bestimmte Unterhaltsforderungen und bestimmte Steuerforderungen. In dieser Akte sind drei Punkte rot zu markieren.

Erstens behauptet das Inkasso eine vorsätzlich unerlaubte Handlung, ohne Tatsachen zu liefern. Dem Attribut sollte widersprochen werden. Zweitens bestehen Unterhaltsrückstände. Hier ist zu klären, ob und inwieweit eine vorsätzlich pflichtwidrige Nichtzahlung behauptet wird. Drittens gibt es Steuerforderungen und den Hinweis auf eine Steuerstrafakte. Hier muss sehr genau geprüft werden, ob das Finanzamt später § 302 InsO ins Spiel bringt.

6. Antrag beim Insolvenzgericht

Der Antrag muss den Restschuldbefreiungsantrag enthalten. Das klingt selbstverständlich, ist aber praktisch eine der gefährlichen Stellen. Wer den Antrag unvollständig stellt, verliert Zeit oder riskiert Nachforderungen. Zusätzlich sollte Verfahrenskostenstundung beantragt werden, weil die freie Liquidität nicht ausreicht.

Die Anlagen müssen konsistent sein. Die Gläubigerliste im Plan, das Forderungsverzeichnis und die Anlagen zum Antrag dürfen nicht auseinanderfallen. Wenn eine Forderung bestritten wird, muss das in der Liste erkennbar sein. Wenn eine Forderung ein §-302-Risiko hat, muss sie gesondert markiert werden.

7. Existenzsicherung

Vor allem muss das Konto stabilisiert werden. Ein P-Konto ist nicht nur ein Nebenthema, sondern Voraussetzung dafür, dass Miete und Lebenshaltung weiter funktionieren. Bei laufender Pfändung muss geprüft werden, ob Lohn- und Kontopfändung zusammenspielen und ob eine Bescheinigung für erhöhte Freibeträge erforderlich ist.

Die Wohnung ist wirtschaftlich wichtiger als eine marginal höhere Planrate. Wenn der Plan so eng ist, dass Mietrückstände entstehen, ist er unbrauchbar. Dasselbe gilt für Strom und Krankenversicherung.

8. Ergebnis

Herr Reimers kann den Verbraucherinsolvenzpfad ernsthaft vorbereiten. Der Plan ist plausibel, muss aber durch vollständige Gläubigeradressen, Forderungsnachweise, Zustelllog und eine klare §-302-Prüfung ergänzt werden. Die Akte ist erst dann antragsreif, wenn die Bescheinigung sauber erstellt werden kann und alle Formulare dieselbe Gläubiger- und Forderungslogik verwenden.

Empfohlen wird: P-Konto sofort, Gläubigeranschriften binnen einer Woche, Rücklauffrist vier Wochen, danach Bescheinigung und Antrag. Parallel werden Finanzamt, Krankenkasse und Inkasso wegen der gefährlichen Attribute gesondert angeschrieben.

12-glaebigeranschreiben-volltext.docx

Gläubigeranschreiben Volltext

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Matthias Reimers hat uns gebeten, eine außergerichtliche Schuldenbereinigung vorzubereiten. Wir zeigen keine anwaltliche Vertretung an, sondern koordinieren die Unterlagen im Rahmen der Schuldnerberatung. Bitte teilen Sie uns den aktuellen Forderungsstand mit Hauptforderung, Zinsen, Kosten, Titel, Aktenzeichen, Forderungsgrund und etwaiger Abtretungskette mit.

Ein Anerkenntnis der Forderung ist mit dieser Anfrage nicht verbunden. Soweit Sie geltend machen, die Forderung beruhe auf vorsätzlich unerlaubter Handlung, Unterhaltsrückstand oder einer sonstigen von der Restschuldbefreiung ausgenommenen Forderung, bitten wir um konkrete Tatsachendarstellung und nicht lediglich um die Wiederholung einer rechtlichen Formel.

Der beigefügte Plan bietet eine Einmalzahlung aus Drittmitteln und laufende Raten. Die Drittmittel stehen nur für eine außergerichtliche Gesamtlösung zur Verfügung. Sollte der Plan scheitern, wird Herr Reimers voraussichtlich Insolvenzantrag stellen. In diesem Verfahren wäre die Quote voraussichtlich geringer und später realisierbar.

Bitte antworten Sie bis zum angegebenen Datum. Wenn wir keine Rückmeldung erhalten, dokumentieren wir den Zustellnachweis und den fehlenden Rücklauf für die spätere Bescheinigung.

Mit freundlichen Grüßen

Schuldnerberatung

13-gerichts Antrag-erläuterung-fuer-laien.docx

Erklärung des gerichtlichen Antrags in einfacher Sprache

Der Antrag beim Insolvenzgericht besteht aus mehreren Teilen. Der wichtigste Teil ist nicht nur der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Herr Reimers muss auch Restschuldbefreiung beantragen. Ohne diesen Antrag bekommt er am Ende nicht automatisch den wirtschaftlichen Neustart. Außerdem braucht er die Bescheinigung, dass der außergerichtliche Einigungsversuch gescheitert ist. Diese Bescheinigung darf nicht erfunden oder vorschnell ausgestellt werden. Sie setzt voraus, dass der Plan ernsthaft an alle bekannten Gläubiger geschickt wurde.

Das Gericht prüft die Unterlagen nicht wie eine Beratungsstelle. Wenn etwas fehlt, kommt eine Nachfrage oder der Antrag wird unvollständig. Deshalb muss Herr Reimers alle Anlagen in derselben Reihenfolge sortieren: Gläubigerliste, Forderungen, Vermögen, Einkommen, Ausgaben, Plan, Bescheinigung, Stundung, Restschuldbefreiung.

Wenn eine Forderung vielleicht nicht von der Restschuldbefreiung erfasst wird, muss sie gesondert beobachtet werden. Das bedeutet nicht, dass die Forderung automatisch bestehen bleibt. Es bedeutet nur, dass man sich dagegen rechtzeitig wehren muss, wenn der Gläubiger ein gefährliches Attribut anmeldet.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

14-dokumentenmappe-und-pruefnotizen.docx

Dokumentenmappe und Prüfnotizen

Sparkasse Weser

Die Sparkasse hat eine Bürgschaft über 42.750 EUR gezogen. Unklar ist, ob die Bürgschaft wirksam zustande kam, ob eine krasse finanzielle Überforderung vorlag und ob die Bank Herrn Reimers nur als formalen Mitgesellschafter oder als tatsächlich wirtschaftlich Verantwortlichen behandelt hat. Für den Plan ist die Forderung zunächst aufzunehmen. Für eine spätere Einwendung müssen Bürgschaftsurkunde, Kreditvertrag, Kündigung, Saldenaufstellung und Zahlungsaufforderung vorliegen.

Prüfnotiz: Keine vorschnelle Anerkennung. Forderung in Plan aufnehmen, aber Einwendungen vorbehalten. Wenn die Bank den Plan annimmt, ist das wirtschaftlich meist wichtiger als ein unsicherer Bürgschaftsprozess.

Finanzamt Bremen

Die Forderung aus Umsatzsteuer ist gefährlich, weil das Finanzamt steuerliche Nebenverfahren und eventuell strafrechtliche Bewertungen kennen kann. Es ist aber nicht jede Steuerforderung von der Restschuldbefreiung ausgenommen. Entscheidend ist, ob die Voraussetzungen für eine entsprechende Ausnahme konkret geltend gemacht werden und ob die Forderung entsprechend angemeldet wird.

Prüfnotiz: Steuerart, Zeitraum, Bescheid, Einspruchslage und Strafbezug klären. Die Akte darf nicht nur „Finanzamt 9.870 EUR“ sagen. Sie muss erklären, aus welchem Bescheid die Forderung kommt.

BKK Hafen

Bei Sozialversicherungsbeiträgen muss sauber getrennt werden: Forderung gegen die GmbH, persönliche Haftung des Geschäftsführers, Arbeitnehmeranteile, Säumniszuschläge, Strafverfahren oder bloße Nachforderung. Für die Verbraucherinsolvenzabgrenzung kann wichtig sein, ob es Forderungen aus Arbeitsverhältnissen gibt. Für die Restschuldbefreiung kann wichtig sein, ob ein deliktischer oder strafrechtlicher Hintergrund behauptet wird.

Prüfnotiz: Beitragsbescheid anfordern. Wenn nur die GmbH Schuldnerin ist, muss die Forderung gegen Herrn Reimers begründet werden. Wenn Herr Reimers persönlich haftet, muss der Haftungsbescheid in die Akte.

Mahnwelt Inkasso

Das Inkasso behauptet vorsätzlich unerlaubte Handlung, ohne konkrete Tatsachen. Das ist eine typische Gefahr: Das Attribut klingt dramatisch und soll Druck erzeugen. Es ersetzt aber nicht die Darlegung, warum gerade eine vorsätzliche unerlaubte Handlung vorliegen soll. Dem Attribut ist im Forderungsprüfungsverfahren zu widersprechen, wenn es nicht tragfähig belegt ist.

Prüfnotiz: Titel, Forderungsgrund, Abtretung, Kosten und Zinsen prüfen. Inkassokosten gesondert bewerten. Keine telefonischen Zusagen.

Unterhalt

Unterhaltsrückstände sind menschlich und rechtlich besonders sensibel. Der laufende Unterhalt muss stabil bedient werden. Alte Rückstände sind in den Plan aufzunehmen. Ob sie von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind, hängt von der genauen rechtlichen Einordnung ab. Die Akte muss deshalb unterscheiden zwischen laufendem Unterhalt, tituliertem Rückstand, freiwilliger Vereinbarung und behaupteter Pflichtverletzung.

Prüfnotiz: Kindeswohl und Haushaltsstabilität nicht gegen den Plan ausspielen. Ein Plan, der laufenden Unterhalt gefährdet, ist nicht seriös.

Vermieterin

Mietrückstände können die gesamte Sanierung zerstören. Wenn die Wohnung verloren geht, kippt der Haushaltsplan. Deshalb sollen Mietrückstände nicht in einer Weise verhandelt werden, die eine

Kündigung provoziert. Die Vermieterin braucht eine klare Zusage zur laufenden Miete und eine realistische Rückstandsregelung.

Prüfnotiz: Mietkonto, Kautions, Betriebskosten und Kündigungsstand klären. Keine Zusage, die aus dem Pfändungsfreibetrag nicht erfüllbar ist.

15-schuldenbereinigungsplan-volltext.docx

Schuldenbereinigungsplan Reimers, Fassung 18.06.2026

Vorbemerkung

Matthias Reimers schlägt seinen Gläubigern einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan vor. Der Plan beruht auf den derzeit bekannten Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnissen. Er ist nicht als Schuldanerkenntnis gemeint. Forderungen, die dem Grunde oder der Höhe nach bestritten werden, werden im Plan nur deshalb aufgeführt, damit alle Beteiligten eine vollständige wirtschaftliche Lösung prüfen können.

Herr Reimers war bis 2023 Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH. Die Gesellschaft ist abgewickelt. Herr Reimers betreibt kein Gewerbe mehr. Seit September 2025 ist er als technischer Koordinator bei einer Messebaufirma angestellt. Arbeitnehmerforderungen gegen ihn persönlich sind nach seiner Darstellung nicht bekannt. Die offenen Forderungen stammen aus privaten Konsumentenkrediten, Gerätefinanzierungsbürgschaften, Krankenkassenbeiträgen aus der früheren GmbH-Zeit, Steuerforderungen und titulierten Inkassoforderungen.

Haushalts- und Einkommensgrundlage

Herr Reimers erzielt monatlich rund 2.240,00 EUR netto. Seine Tochter lebt im Wechselmodell bei ihm und bei der Mutter. Für die Zeiten im Haushalt von Herrn Reimers fallen laufende Kosten für Kleidung, Schulmaterial, Fahrten, Verpflegung und Freizeit an. Die Warmmiete beträgt 920,00 EUR. Hinzu kommen Strom, Telefon, Versicherungen, Fahrkosten, Lebensmittel und notwendige Rücklagen für Reparaturen.

Nach vorläufiger Pfändungstabelle ergibt sich ein nur geringer pfändbarer Betrag. Herr Reimers bietet an, 36 Monate lang monatlich 85,00 EUR zu zahlen. Zusätzlich stellt seine Schwester, Frau Odilia Reimers, eine einmalige Drittmittelzahlung von 6.000,00 EUR zur Verfügung, wenn der Plan zustande kommt und die Gläubiger auf weitere Vollstreckung verzichten.

Planangebot

1. Herr Reimers zahlt 36 Monatsraten zu je 85,00 EUR.
2. Die erste Rate wird am 15. des Monats fällig, der auf die Annahme des Plans folgt.
3. Die Drittmittelzahlung von 6.000,00 EUR wird binnen 14 Tagen nach schriftlicher Zustimmung aller planbeteiligten Gläubiger auf ein Treuhandkonto der anerkannten Schuldnerberatungsstelle gezahlt.
4. Die Verteilung erfolgt quotale nach der im Forderungsverzeichnis ausgewiesenen anerkannten Forderungshöhe.
5. Bestrittene Forderungen nehmen nur dann teil, wenn der Gläubiger die Forderung durch Vertrag, Titel, Abtretungsnachweis, Saldenaufstellung oder Beitragskonto nachvollziehbar belegt.
6. Gläubiger mit Sicherungsrechten legen diese offen. Soweit Sicherheiten verwertet werden, wird der Erlös auf die Forderung angerechnet.
7. Nach vollständiger Planerfüllung verzichten die Gläubiger auf Restforderung, Zinsen und Kosten, soweit keine insolvenzrechtlich ausgenommene Forderung rechtskräftig festgestellt oder im Verfahren wirksam als solche angemeldet und nicht erfolgreich bestritten wird.
8. Laufende Unterhaltspflichten bleiben unberührt.
9. Der Plan enthält kein Anerkenntnis einer Forderung als Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung.

Wirtschaftlicher Vergleich mit dem Insolvenzverfahren

Bei einem eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren wäre nach derzeitigem Stand ebenfalls nur der pfändbare Anteil des Arbeitseinkommens verwertbar. Verwertbares Vermögen ist nicht vorhanden. Das Fahrzeug ist ein alter Kombi mit hoher Laufleistung, den Herr Reimers für den Arbeitsweg, Materialfahrten und die Betreuung seiner Tochter benötigt. Beteiligungen, werthaltige Forderungen, Schmuck oder Kunst bestehen nicht. Das Girokonto wird als Pfändungsschutzkonto geführt.

Der Plan bietet den Gläubigern sofort eine Drittmittelquote und eine verlässliche Monatsrate ohne weitere Verfahrenskosten. Er verhindert zusätzliche Gerichtskosten, Treuhändervergütung, Zustellungsaufwand und langwierige Einzelvollstreckung. Für die Gläubiger ist er deshalb voraussichtlich wirtschaftlich günstiger als ein eröffnetes Verfahren.

Forderungsgruppen

Die Bremer Handelsbank AG macht aus einer Bürgschaft für Gerätefinanzierungen 42.800,00 EUR geltend. Herr Reimers bestreitet nicht, Bürgschaften unterschrieben zu haben. Er weist aber darauf hin, dass die Verwertung der Licht- und Tontechnik noch nicht vollständig abgerechnet ist. Die Forderung wird vorläufig mit 37.500,00 EUR berücksichtigt.

Das Finanzamt Bremen fordert 9.870,00 EUR Umsatzsteuer 2022/2023 einschließlich Säumniszuschlägen. Herr Reimers hat gegen einzelne Schätzungsbescheide Einspruch eingelegt. Im Plan wird die Forderung zur Vermeidung von Lücken vollständig aufgenommen. Eine Qualifikation als ausgenommene Forderung wird nicht anerkannt.

Die Krankenkasse Weser Nord macht 7.430,20 EUR geltend. Unklar ist, ob es sich um eigene Beitragsschulden, Arbeitgeberanteile der GmbH oder gemischte Rückstände handelt. Herr Reimers verlangt ein Beitragskonto.

Inkasso Mahnwelt verlangt 18.420,00 EUR aus Altdarlehen und Kreditkartenforderungen. Zinsen und Kosten sind unübersichtlich. Die Forderung wird mit titulierten Hauptforderungen und verjährungsbereinigten Nebenforderungen berücksichtigt.

Quotenlogik

Die Planmasse beträgt insgesamt 9.060,00 EUR: 3.060,00 EUR aus Monatsraten und 6.000,00 EUR Drittmittel. Nach Abzug notwendiger Verteilungs- und Treuhandkosten von pauschal 300,00 EUR verbleibt eine Verteilungsmasse von 8.760,00 EUR. Bei anerkannten Gesamtforderungen von derzeit 88.100,00 EUR ergibt sich eine Planquote von rund 9,94 Prozent.

Gläubiger, die eine höhere Forderung anmelden, müssen diese nachvollziehbar belegen. Ohne Beleg bleibt die Forderung mit dem vorläufigen Betrag im Plan. Nachträglich auftauchende Forderungen werden nur berücksichtigt, wenn der Gläubiger nicht ordnungsgemäß angeschrieben wurde oder die Forderung Herrn Reimers ohne grobe Nachlässigkeit unbekannt war.

Verhaltenszusagen

Herr Reimers verpflichtet sich, während der Planlaufzeit jede wesentliche Änderung seines Einkommens, seiner Anschrift und seiner familiären Unterhaltspflichten binnen zwei Wochen mitzuteilen. Er verpflichtet sich, keine neuen unangemessenen Verbindlichkeiten einzugehen. Er wird Sonderzahlungen, Steuererstattungen und Boni offenlegen. Die Gläubiger erhalten jährlich eine kurze Abrechnung über die Zahlungen.

Scheiternsregel

Wenn ein Gläubiger den Plan ablehnt oder nicht antwortet, wird Herr Reimers prüfen, ob ein gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan oder unmittelbar der Verbraucherinsolvenzantrag gestellt wird. Die Gläubiger werden darauf hingewiesen, dass eine Ablehnung voraussichtlich nicht zu einer höheren Befriedigung führt.

16-antrag-insolvenzgericht-volltext.docx

Entwurf: Begleitschreiben an das Insolvenzgericht

Amtsgericht Bremen

Insolvenzgericht

Ostertorstraße 25

28195 Bremen

Betrifft: Matthias Reimers, Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens, Restschuldbefreiung und Stundung der Verfahrenskosten

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Herrn Matthias Reimers wird der Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens vorbereitet. Das Formularpaket wird mit den Anlagen in der Reihenfolge eingereicht, die das Gericht verlangt. Dieses Begleitschreiben erläutert, warum Herr Reimers trotz früherer Geschäftsführerstellung das Verbraucherinsolvenzverfahren für einschlägig hält.

Herr Reimers ist derzeit nicht selbstständig tätig. Er war früher Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH. Die Gesellschaft ist abgewickelt. Gegen Herrn Reimers persönlich bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen. Die Zahl der Gläubiger ist überschaubar. Die Vermögensverhältnisse sind nicht komplex. Die Schulden stammen zwar teilweise aus seiner früheren Tätigkeit, betreffen aber im Wesentlichen private Bürgschaften, private Konsumentendarlehen, Krankenkassenbeiträge, Steuern und titulierte Inkassoforderungen. Deshalb wird die Einordnung als Verbraucherinsolvenz beantragt.

Anlagen

Anlage 1 enthält die Personalien, Anschrift, Familienstand, Unterhaltspflichten und Erwerbssituation. Anlage 2 enthält das Vermögensverzeichnis. Anlage 3 enthält das Forderungsverzeichnis mit Gläubigeranschriften, Forderungsgrund, Aktenzeichen, Titelstatus, Sicherheiten und bestrittenen Positionen. Anlage 4 enthält das Ergebnis des außergerichtlichen Einigungsversuchs. Anlage 5 enthält den Schuldenbereinigungsplan. Anlage 6 enthält die Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs. Anlage 7 enthält Einkommensnachweise der letzten drei Monate. Anlage 8 enthält Kontoauszüge des Pfändungsschutzkontos. Anlage 9 enthält Mietvertrag, Nebenkosten, Versicherungen und Nachweise besonderer Belastungen. Anlage 10 enthält die Erklärung zum Antrag auf Restschuldbefreiung und die Abtretungserklärung. Anlage 11 enthält den Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten.

Hinweise zu behaupteten Ausnahmeforderungen

Herr Reimers bestreitet, dass eine Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung besteht. Insbesondere aus der früheren Geschäftsführerstellung folgt nicht automatisch ein solcher Forderungscharakter. Soweit einzelne Gläubiger ein Deliktattribut behaupten, wird Herr Reimers dem im Prüfungstermin widersprechen. Die Steuerforderungen beruhen überwiegend auf Schätzungen und späteren Korrekturen. Eine vorsätzliche Steuerstraftat ist nicht rechtskräftig festgestellt. Unterhaltsrückstände bestehen nach derzeitigem Stand nicht.

Existenzsicherung

Herr Reimers führt ein Pfändungsschutzkonto. Er bewohnt eine Mietwohnung. Eine akute Stromsperre besteht nicht, allerdings gibt es Rückstände aus einer Nachforderung. Herr Reimers ist gesetzlich krankenversichert. Der Arbeitsplatz ist stabil, aber noch innerhalb der Probezeit angespannt. Das Insolvenzverfahren soll die Einzelvollstreckung bündeln und ermöglichen, dass Herr Reimers seine Erwerbstätigkeit und die Betreuung seiner Tochter aufrechterhält.

Bitte an das Gericht

Das Gericht wird gebeten, etwaige Nachforderungen frühzeitig und konkret zu bezeichnen. Herr Reimers ist bemüht, die Unterlagen vollständig einzureichen. Sollte das Gericht die Verfahrensart anders beurteilen, wird um einen Hinweis gebeten, damit die Schuldnerberatung die erforderliche Umstellung prüfen kann. Zugleich wird beantragt, die Stundung der Verfahrenskosten zu bewilligen, weil pfändbares Vermögen nicht vorhanden ist und die laufenden Ausgaben das Einkommen weitgehend ausschöpfen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf für die Schuldnerberatung / noch nicht versandt

17-glaebigerreaktionen-und-zustelllog.docx

Gläubigerreaktionen und Zustelllog

Versandrunde

Am 20.06.2026 wurden die Planunterlagen an alle bekannten Gläubiger versandt. Die Schuldnerberatung hat die Schreiben per Einwurf-Einschreiben aufgegeben und zusätzlich per E-Mail versandt, soweit sichere Adressen bekannt waren. Die Gläubiger erhielten eine Frist bis zum 18.07.2026.

Gläubiger	Versand	Reaktion	Problem
Bremer Handelsbank AG	Post + E-Mail	Ablehnung, aber Vergleichsbereitschaft bei 12.000 EUR Einmalzahlung	Sicherheitenverwertung unvollständig
Finanzamt Bremen	Post	keine Reaktion bis 18.07.2026	Steuerkontoauszug fehlt
Krankenkasse Weser Nord	Post + Portal	Zustimmung unter Vorbehalt korrekter Beitragshöhe	Beitragsart streitig
Geräte Leasing Hanse GmbH	Post	verweist auf Inkasso	Sicherungsabtretung unklar
Inkasso Mahnwelt	Post + E-Mail	fordert Anerkenntnis und 72 Monatsraten	Titel- und Zinsprüfung offen
Vermieterin Kück	persönlich übergeben	Zustimmung, wenn Miete künftig pünktlich	Mietrückstand fast ausgeglichen
Schwester Odilia Reimers	E-Mail	Drittmittelzusage bestätigt	Auszahlung nur bei Gesamtvergleich

Reaktion der Bank

Die Bank schreibt, Herr Reimers habe die wirtschaftliche Lage der GmbH im Jahr 2023 zu spät offengelegt. Deshalb prüfe man eine persönliche Haftung aus Pflichtverletzung. Die Bank legt allerdings kein Urteil, keinen Strafbefehl und keine konkrete Anspruchsgrundlage vor. Sie beruft sich auf die Bürgschaft und auf einen angeblichen Vermögensabfluss kurz vor Abwicklung der GmbH. Herr Reimers erklärt dazu, die Zahlung sei an einen Unterfrachtführer für eine Bühnenlogistik gegangen und in der Buchhaltung erfasst worden.

Die Schuldnerberatung empfiehlt, die Bank nicht mit einem Anerkenntnis zu bedienen. Stattdessen soll die Bank gebeten werden, die Sicherheitenabrechnung und die Bürgschaftsurkunden in Kopie vorzulegen. Eine Plananhebung kommt nur in Betracht, wenn die Schwester die Drittmittelzahlung erhöhen kann oder eine Forderung anderer Gläubiger deutlich niedriger ausfällt.

Reaktion der Krankenkasse

Die Krankenkasse teilt mit, dass sie dem Plan zustimmen könne, wenn Herr Reimers künftig laufende Beiträge pünktlich zahlt und die Beitragsrückstände vollständig in die Gläubigerliste aufgenommen werden. Unklar bleibt, ob die Forderung persönlich gegen Herrn Reimers oder gegen die frühere GmbH gerichtet ist. Herr Reimers soll einen aktuellen Beitragskontoauszug und den Haftungsbescheid anfordern.

Problem Finanzamt

Das Finanzamt hat nicht reagiert. Telefonisch wurde erklärt, dass man ohne Steuernummer und Vollmacht keine Auskunft erteile. Herr Reimers findet die Umsatzsteuerbescheide 2022 und 2023 nicht vollständig. Es gibt außerdem eine Schätzung, die möglicherweise nach Aufgabe der operativen Tätigkeit ergangen ist. Die Schuldnerberatung vermerkt, dass ein unvollständiges Steuerkonto die spätere Antragstellung gefährden kann, weil eine Forderung vergessen oder falsch qualifiziert werden könnte.

Wiedervorlage

1. Sicherheitenabrechnung Bremer Handelsbank bis 03.07.2026 anfordern.

2. Steuerkontoauszug Finanzamt bis 05.07.2026 anfordern.
3. Beitragskonto und Haftungsbescheid Krankenkasse prüfen.
4. Inkasso Mahnwelt um vollständige Titelnkopien und Zinsberechnung bitten.
5. Planquote nach Eingang der Unterlagen neu berechnen.
6. Wenn Ablehnung bleibt: gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan prüfen.

18-nachforderung-insolvenzgericht.docx

Entwurf eines gerichtlichen Nachforderungsschreibens

Amtsgericht Bremen

Insolvenzgericht

In dem Verfahren Reimers

Sehr geehrter Herr Reimers,

Ihr Antrag ist eingegangen. Vor einer Entscheidung über die Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens und über die Stundung der Verfahrenskosten werden folgende Unterlagen und Klarstellungen benötigt:

1. Bitte erläutern Sie, warum trotz Ihrer früheren Geschäftsführerstellung das Verbraucherinsolvenzverfahren einschlägig sein soll. Legen Sie dar, ob Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.
2. Bitte reichen Sie eine vollständige Gläubigerliste mit ladungsfähigen Anschriften ein. Bei Inkassounternehmen ist der ursprüngliche Gläubiger zusätzlich zu benennen.
3. Bitte reichen Sie die Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs im Original ein.
4. Bitte reichen Sie den Schuldenbereinigungsplan in der Fassung ein, die allen Gläubigern übersandt wurde.
5. Bitte ergänzen Sie das Vermögensverzeichnis um Angaben zum Fahrzeug, zu Konten, Versicherungen und etwaigen Ansprüchen gegen Dritte.
6. Bitte erklären Sie, ob Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung, Steuerstraftaten oder vorsätzlich pflichtwidrig nicht gewährtem Unterhalt geltend gemacht werden.
7. Bitte reichen Sie die Kontoauszüge der letzten drei Monate vollständig ein. Schwärzungen sind nur zulässig, soweit der Buchungstext nicht für die Prüfung erforderlich ist.
8. Bitte reichen Sie aktuelle Nachweise über Miete, Unterhaltungspflichten, Kindergeld und Krankenversicherung ein.

Die Unterlagen werden binnen drei Wochen erbeten. Bei fruchtlosem Ablauf kann der Antrag als unvollständig behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtspflegerin

Entwurf der Antwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Nachforderung wird wie folgt beantwortet:

Herr Reimers ist nicht mehr selbstständig tätig. Die frühere Geschäftsführerstellung begründet nach seiner Auffassung nicht automatisch die Zuständigkeit für ein Regelinsolvenzverfahren. Arbeitnehmerforderungen gegen Herrn Reimers persönlich sind nicht bekannt. Die Gläubigerliste wurde ergänzt; bei Inkasso Mahnwelt sind die ursprünglichen Gläubiger nachgetragen. Die Bescheinigung nach § 305 InsO wird im Original eingereicht. Der Plan entspricht der Versandfassung vom 18.06.2026. Das Vermögensverzeichnis wurde um das Fahrzeug, Versicherungen und mögliche Steuererstattungen ergänzt. Forderungen mit behauptetem Deliktattribut werden bestritten; ein rechtskräftiger Titel mit entsprechender Feststellung liegt nicht vor. Kontoauszüge, Mietnachweise und Nachweise über Unterhaltungspflichten sind beigelegt.

Herr Reimers bittet um Fortsetzung der Prüfung und um Entscheidung über die Stundung, damit Einzelvollstreckungen nicht erneut die Existenzsicherung gefährden.

19-vollstaendige-einigungsakte-und-formularpruefung.docx

Vollgutachten: Verbraucherinsolvenz Reimers

Auftrag und Aktenlage

Dieses Gutachten fasst die Akte des Herrn Matthias Reimers zusammen und führt die rechtliche Prüfung so weit aus, dass Bescheinigung, Eröffnungsantrag und die weiteren Gläubigerschreiben unmittelbar daraus entwickelt werden können. Herr Reimers war bis 2023 Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer der abgewickelten Reimers Licht & Ton GmbH mit einem Geschäftsanteil von 20 Prozent und ist seit dem 12.09.2025 als technischer Koordinator einer Messebaufirma angestellt, netto rund 2.240,00 EUR. Zu klären sind vier Kernfragen: die Verfahrensart nach § 304 InsO trotz früherer Organstellung, die Vollständigkeit der Gläubigerliste mit sechs Hauptgläubigern über zusammen rund 83.640,00 EUR, die von Mahnwelt Inkasso behauptete und vom Finanzamt Bremen angedeutete Ausnahme von der Restschuldbefreiung nach § 302 InsO sowie die Tragfähigkeit des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans vom 04.06.2026 mit 36 Monatsraten zu je 120,00 EUR und der Drittmittelzahlung der Schwester von 6.000,00 EUR. Maßgeblich sind §§ 304 bis 314 InsO für Verfahrensart und Planverfahren, § 305 InsO für Antrag und Bescheinigung, §§ 286 bis 303 InsO für die Restschuldbefreiung, §§ 4a bis 4d InsO für die Stundung der Verfahrenskosten und §§ 850 ff. ZPO für den Pfändungsschutz.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte enthält konkrete Widersprüche, die vor Antragstellung bereinigt werden müssen. Die Stellungnahme des Kreditsekretariats der Sparkasse Vorpommern (Az. 4471-KS-2026) nennt einen Torben Reimers, geboren am 14.03.1979, mit Nebeneinkünften als Fahrlehrer und eine Kontokorrentforderung von 38.420,17 EUR, während die übrige Akte durchgehend Matthias Reimers, geboren 1978, technischer Koordinator, betrifft; die Zuordnung dieses Schreibens ist aufzuklären, bevor die Forderung in ein Verzeichnis übernommen wird. Die Gläubigerliste führt die Bürgschaftsforderung der Sparkasse Weser mit 42.750,00 EUR, der Planvolltext in der Fassung vom 18.06.2026 dagegen eine Bremer Handelsbank AG mit 42.800,00 EUR, vorläufig berücksichtigt mit 37.500,00 EUR. Das Haushaltsbudget weist eine Warmmiete von 820,00 EUR und eine Planrate von 120,00 EUR aus, der Planvolltext eine Warmmiete von 920,00 EUR und Raten von 85,00 EUR; die Krankenkassenforderung erscheint einmal als BKK Hafen mit 6.120,00 EUR und einmal als Krankenkasse Weser Nord mit 7.430,20 EUR. Jedes Aktenstück wird deshalb mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache belegt es, etwa die Kündigung der Kontokorrentlinie am 14.02.2023, den Versand der Planunterlagen am 20.06.2026 oder den Fristablauf am 18.07.2026? Welche Rechtsfolge knüpft daran, etwa die Bescheinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO oder der Widerspruch gegen ein Attribut nach § 302 InsO? Und welche Gegenbehauptung des jeweiligen Gläubigers ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt bei § 304 InsO. Herr Reimers übt keine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit mehr aus; als ehemaliger Selbstständiger steht ihm das Verbraucherinsolvenzverfahren nur offen, wenn seine Vermögensverhältnisse überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Beides ist nach der Gläubigerliste mit sechs Hauptgläubigern derzeit zu bejahen, muss aber gegenüber der BKK Hafen abgesichert werden, weil deren Beitragsforderung von 6.120,00 EUR Arbeitnehmeranteile aus der GmbH-Zeit enthalten könnte. Darauf bauen auf: der außergerichtliche Einigungsversuch mit der Bescheinigung einer geeigneten Stelle nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO, der Eröffnungsantrag mit den Verzeichnissen nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO, der Restschuldbefreiungsantrag mit Abtretungserklärung nach §§ 286, 287 InsO, der Stundungsantrag nach §§ 4a bis 4d InsO und flankierend der Kontopfändungsschutz nach §§ 850c, 899 ff. ZPO. Quer zu allem liegt § 302 Nr. 1 InsO: Das von Mahnwelt Inkasso zu den 18.420,00 EUR behauptete Deliktattribut, der Hinweis des Finanzamts Bremen auf eine Steuerstrafakte zu den 9.870,00 EUR Umsatzsteuer 2022/2023 und der Unterhaltsrückstand von 4.100,00 EUR gegenüber Clara Reimers entscheiden darüber, wie viel wirtschaftliche Entlastung die Restschuldbefreiung Herrn Reimers tatsächlich bringt.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Herr Reimers hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Für die Verbraucherinsolvenz sprechen die seit dem 28.06.2023 beendete gewerbliche Tätigkeit, die Festanstellung seit dem 12.09.2025, die überschaubare Struktur mit sechs Hauptgläubigern und das Fehlen bekannter Arbeitnehmerforderungen. Belegt sind die Lohnabrechnung Mai 2026 über netto 2.240,00 EUR, der Mietvertrag über 820,00 EUR warm und die Chronologie der GmbH-Abwicklung. Schwach ist die Beleglage bei den drei gefährlichsten Positionen. Für die Bürgschaftsforderung der Sparkasse Weser über 42.750,00 EUR fehlen Bürgschaftsurkunde, Kreditvertrag, Kündigung, Saldenaufstellung und die Abrechnung der verwerteten Licht- und Tontechnik. Für die 18.420,00 EUR von Mahnwelt Inkasso fehlen Titeltkopien, Abtretungsnachweis und Zinsberechnung; das behauptete Deliktattribut stützt sich bisher allein auf ein Standardschreiben ohne Tatsachenvortrag. Für die 9.870,00 EUR Umsatzsteuer 2022/2023 fehlen die vollständigen Bescheide und der Steuerkontoauszug; einzelne Schätzungsbescheide sind mit Einspruch angegriffen. Ohne diese Unterlagen bleiben Forderungsverzeichnis und Planquote angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gläubiger werden den Plan nicht insgesamt bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen. Die Bank stellt die Quote als zu niedrig dar, verlangt Verdienstabrechnungen und beruft sich zusätzlich auf eine angeblich verspätete Offenlegung der GmbH-Krise im Jahr 2023 sowie einen Vermögensabfluss kurz vor der Abwicklung, legt dafür aber weder Urteil noch Strafbefehl noch eine konkrete Anspruchsgrundlage vor; Herr Reimers erklärt die Zahlung als in der Buchhaltung erfasste Vergütung eines Unterfrachtführers für eine Bühnenlogistik. Die Krankenkasse knüpft ihre Zustimmung an pünktliche laufende Beiträge und vollständige Aufnahme der Rückstände, lässt aber offen, ob sie Herrn Reimers persönlich oder die frühere GmbH in Anspruch nimmt. Das Finanzamt Bremen reagiert nicht und erteilt ohne Steuernummer und Vollmacht keine Auskunft. Mahnwelt Inkasso setzt das Deliktattribut als Druckmittel ein. Das Insolvenzgericht schließlich wird, wie der Nachforderungsentwurf zeigt, die Abgrenzung zur Regelinsolvenz, die ladungsfähigen Anschriften samt Benennung der Ursprungsgläubiger hinter dem Inkasso, die Bescheinigung im Original und die Übereinstimmung des eingereichten Plans mit der Versandfassung vom 18.06.2026 prüfen. Die Antwort muss deshalb nicht laut, sondern präzise sein: jedem Einwand wird ein Beleg, jeder Frist eine dokumentierte Reaktion gegenübergestellt.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg, und die Nachforderungen sind bereits terminiert: Sicherheitenabrechnung und Bürgschaftsurkunden der Bank bis zum 03.07.2026, Steuerkontoauszug des Finanzamts Bremen bis zum 05.07.2026 unter Vorlage von Vollmacht und Steuernummer, Beitragskontoauszug und etwaiger Haftungsbescheid der Krankenkasse sowie vollständige Titeltkopien und Zinsberechnung von Mahnwelt Inkasso. Der Zustelllog dokumentiert den Versand der Planunterlagen am 20.06.2026 per Einwurf-Einschreiben mit Frist bis zum 18.07.2026; er trägt später die Bescheinigung über das Scheitern des Einigungsversuchs. Die Zahlenwidersprüche der Akte – 42.750,00 EUR gegenüber 42.800,00 beziehungsweise 37.500,00 EUR bei der Bankforderung, Planrate 120,00 EUR gegenüber 85,00 EUR, Warmmiete 820,00 EUR gegenüber 920,00 EUR, BKK Hafen 6.120,00 EUR gegenüber Krankenkasse Weser Nord 7.430,20 EUR – werden in einem Vermerk aufgelöst, bevor Forderungsverzeichnis und Antrag erstellt werden; Plan, Verzeichnisse und Anlagen müssen dieselben Beträge tragen. Das behauptete Deliktattribut wird nur bei substantiiertem Tatsachenvortrag hingenommen; andernfalls wird ihm ausdrücklich widersprochen.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: die vier terminierten Beleganforderungen abarbeiten, die Personenverwechslung im Schreiben der Sparkasse Vorpommern aufklären und das Pfändungsschutzkonto samt Bescheinigung für erhöhte Freibeträge sichern, damit die angekündigten Kontopfändungen weder die Warmmiete von 820,00 EUR noch den

laufenden Unterhalt für die Tochter blockieren. Zweitens werden Bank, Finanzamt, Krankenkasse und Inkasso gesondert angeschrieben und zur Konkretisierung gezwungen: Sicherheitenabrechnung, Bescheidlage, Haftungsgrundlage, Titel- und Deliktsnachweis. Drittens wird nach Fristablauf am 18.07.2026 die Rücklaufbilanz gezogen: Lehnt die Sparkasse mit 42.750,00 EUR ab, hält also der größte Gläubiger mehr als die Hälfte der Gesamtforderungen, scheidet auch eine Zustimmungsersetzung nach § 309 InsO aus; dann wird die Bescheinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO erstellt und der Eröffnungsantrag mit Restschuldbefreiungs- und Stundungsantrag gestellt. Die Drittmittelzahlung der Schwester von 6.000,00 EUR bleibt dabei ausdrücklich an die außergerichtliche Einigung gebunden und wird nicht als freies Vermögen dargestellt.

Ergebnis

Herr Reimers kann das Verbraucherinsolvenzverfahren ernsthaft vorbereiten. Die Verfahrensart nach § 304 InsO ist vertretbar begründbar, solange die Forderung der BKK Hafen keine Arbeitnehmerbezüge offenbart. Der Plan mit einer Gesamtmasse von 10.320,00 EUR aus 36 Monatsraten zu je 120,00 EUR und 6.000,00 EUR Drittmitteln ist wirtschaftlich darstellbar, steht und fällt aber mit der Zustimmung der Sparkasse als größter Gläubigerin. Antragsreif ist die Akte erst, wenn die vier Beleganforderungen erledigt, die Zahlenwidersprüche zwischen Gläubigerliste, Haushaltsbudget und Planvolltext bereinigt und die Attribute nach § 302 InsO von Inkasso, Finanzamt und Unterhaltsgläubigerin schriftlich geklärt sind. Ein scheinbar kleines Formproblem – eine fehlende ladungsfähige Anschrift, ein nicht benannter Ursprungsgläubiger hinter Mahnwelt Inkasso, eine nur in Kopie eingereichte Bescheinigung – würde sonst später den materiell richtigen Standpunkt gefährden, wie die gerichtliche Nachforderung mit ihrer Dreiwochenfrist zeigt.